

1500270-34.2022.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes contra a Fauna

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Aguiar Amador é reincidente em crime de tráfico de entorpecentes (folhas 22/23).

8. Sem embargo do entendimento contrário, reputo que as condições devem ser sopesadas em relação ao bem jurídico protegido. Assim, antecedentes e reincidência devem ser relacionados a crimes contra o meio ambiente; as circunstâncias devem ser referentes ao trato dos animais, etc.

9. Fincada essa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1500270-34.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500270-34.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Crimes contra a Fauna

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VITOR GABRIEL AGUIAR AMADOR

CONCLUSÃO

Aos 04 de maio de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Vitor Gabriel Aguiar Amador, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei Federal nº 9.605/98, pois, no dia 26 de agosto de 2021, em horário indeterminado, policiais ambientais constaram que o réu Vitor Gabriel Aguiar Amador, mantinha em cativeiro, três pássaros coleirinhas.

Devidamente citado (folhas 43); o autor dos fatos Vitor Gabriel Aguiar Amador não compareceu a audiência de instrução, na qual recebida a denúncia e ouvida o policial ambiental Thiago Rodrigues de Farias.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação e a defesa a fixação da pena, no mínimo legal.

No mais, dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei Federal nº

9.099/95.

Passo a decidir.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto materialidade e autoria delitivas estão bem comprovadas nos autos.
2. A materialidade delitiva está no Boletim de Ocorrência Ambiental (folhas 04/11), que confirmou a apreensão e libertação dos pássaros, inclusive com fotografias.
3. A autoria delitiva está no depoimento do policial ambiental Thiago Rodrigues de Farias, que, categoricamente, confirmou o encontro dos três pássaros na residência do réu Vitor Gabriel Aguiar Amador, enjaulados. Acrescentou que os pássaros estavam bem tratados e foram soltos na natureza depois do laudo pericial.
4. Embora ausente em juízo, na fase policial, o réu Vitor Gabriel Aguiar Amador confessou a guarda dos pássaros e ausência de permissão para tanto.
5. Enfim, o conjunto probatório é tranquilo quanto a ocorrência do delito de manter em cativeiro pássaros.
6. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, que não esteja ameaçada de extinção, como no presente caso (folhas 24), possível a concessão do perdão judicial, considerando as circunstâncias.
7. O problema é que não há esclarecimento no que consistem as circunstâncias, se referentes o bem jurídico protegido – tratamento conferido aos animais sob guarda; possibilidade de reinserção do meio ambiente; ausência de anterior envolvimento em crimes contra a fauna; etc – ou de envolvimento da parte ré em crimes diversos, como no presente caso, onde o réu Vitor Gabriel Aguiar Amador é reincidente em crime de tráfico de entorpecentes (folhas 22/23).
8. Sem embargo do entendimento contrário, reputo que as condições devem ser sopesadas em relação ao bem jurídico protegido. Assim, antecedentes e reincidência devem ser relacionados a crimes contra o meio ambiente; as circunstâncias devem ser referentes ao trato dos animais, etc.
9. Fincada essa premissa, observo que os pássaros estavam bem tratados e em plenas condições de retornarem ao meio ambiente, como ocorreu inclusive. Assim, suficiente o perdão judicial.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condeno o réu Vitor Gabriel Aguiar Amador, já qualificado nos autos, como incurso no art. 29, § 1º, inc. III, da Lei Federal nº 9.605/98. E, com fundamento no § 3º, do mesmo dispositivo e norma legal, concedo ao réu Vitor Gabriel Aguiar Amador, já qualificado nos autos, o perdão judicial.

Sem verbas de sucumbência em Primeiro Grau de Jurisdição.

P.I

Santa Bárbara D'Oeste, 04 de maio de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA